CONTRATO OCS Nº 0189/2022
CONTRATO SAP Nº 4400005119

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E ALGAR TELECOM S/A, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **ALGAR TELECOM S/A,** com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 71.208.516/0001-74 e filiais localizadas: **(i)** na Rodovia SIBS, s/nº, Quadra 01, Conjunto C, Lotes 02, 04, 06, 08 e 10, Sala 01, Parte B, Núcleo Bandeirante, CEP: 71.710-350, Brasília/DF, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 71.208.516/0173-01; **(ii)** na Rodovia BR 101 Sul, nº 5225, Km 96,4, GP 03 M10 Parte C, Distrito Industrial DIPER, CEP: 54.503-900, Cabo de Santo Agostinho/PE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 71.208.516/0165-00; **(iii)** na Rua Quatá, nº 807, 2º andar, Vila Olímpia, CEP: 04.546-044, São Paulo/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 71.208.516/0160-97; e **(iv)** na Rodovia Presidente Dutra, nº 2769, Bairro Parque Columbia, CEP: 21.535-903, Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 71.208.516/0171-40, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representados na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 027/2022 - **BNDES**, autorizado em 14/07/2022, por intermédio da IP ATI/DESET nº 023/2022, de 08/07/2022, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101300003, centro de custo nº BN00004000 – CCTI, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos **I** e **II** deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 36 (tinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite total de 60(sessenta) meses.

Parágrafo Primeiro

O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo

Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro

A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO**

Parágrafo Quarto

Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos **I** e **II** deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 635.177,68 (seiscentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e sete reais, e sessenta e oito centavos), conforme proposta apresentada (Anexo **II** deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quarto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do BNDES, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quinto
A sociedade líder do Consórcio poderá apresentar um documento fiscal ou equivalente legal para cada consorciado envolvido na execução contratual, proporcionalmente à respectiva parcela na execução do objeto quando permitido pela legislação tributária e desde que observadas as condições previstas nesta Cláusula.

Parágrafo Sexto
O **BNDES** não efetuará pagamento diretamente em favor do(s) Subcontratado(s).

Parágrafo Sétimo
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;

VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Oitavo
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Nono
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Décimo
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo Primeiro
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Segundo
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Terceiro
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Quarto
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Quinto
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período mínimo de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 28/07/2022, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato) ou da data do último ato da ANATEL, conforme o caso, e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Serviços de Telecomunicações – IST, divulgado pela ANATEL, acumulado no respectivo período, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento, observando-se as demais disposições fixadas em ato da ANATEL porventura existente, na hipótese de o **CONTRATADO** prestar serviços sob o regime de concessão.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição a si de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

b) no caso de subcontratação ou consórcio, o **CONTRATADO** deverá apresentar, ainda, uma DIF para cada subcontratado/consorciado, devidamente

preenchida(s) com os respectivos dados e assinada(s) pelo(s) respectivo(s) representante(s) legal(is).

XII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

XIII. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente

da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do BNDES em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como “Controlador de dados” no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na

execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Fernanda Pereira Goulart, que atualmente exerce a função de Coordenadora de Serviço, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, Eduardo Vieira de Oliveira Aguiar, que atualmente exerce a função de analista de sistemas;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VI. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VI. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE
O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo BNDES, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou

dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro
Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo
A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro
É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É admitida a subcontratação da parcela do objeto deste Contrato, conforme previsto nas Especificações Técnicas, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal operação; e
II. atendimento de todas as condições contratuais e requisitos para a subcontratação previstos no Edital e no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato), cabendo ao **CONTRATADO** apresentar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, os respectivos documentos comprobatórios.

Parágrafo Quarto
A subcontratação pode ser realizada com sociedades distintas e de forma simultânea, devendo, em todos os casos, ser relacionada à parcela do objeto autorizada pelo **BNDES**.

Parágrafo Quinto
Caso o **CONTRATADO** opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecerá como responsável perante o **BNDES** pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas neste Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da sociedade subcontratada.

Parágrafo Sexto
Aceita, pelo **BNDES**, a subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar os Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo VI (Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação) deste Contrato, assinados pelo representante legal e pelos profissionais da sociedade subcontratada envolvidos na execução dos serviços subcontratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

V. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VI. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VIII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

IX. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

X. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

XI. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato;

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal
Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais
Anexo VI - Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste contrato foram conferidas por Necesio Antonio Krapp Tavares, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a da formalização jurídica deste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo.

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2022.08.12 21:23:22 -03'00'

DIOGO MORENO PEREIRA GOMES:09278449741
Assinado de forma digital por DIOGO MORENO PEREIRA GOMES:09278449741
Dados: 2022.08.11 18:20:38 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

PATRICIA CRISTIANE JUNQUEIRA MARQUES RODRIGUES:09476244658
Assinado de forma digital por PATRICIA CRISTIANE JUNQUEIRA MARQUES RODRIGUES:09476244658

Assinado de forma digital por JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA:04739992698

ALGAR TELECOM S/A

Testemunhas:

Assinado Digitalmente Por Felipe Mello
Dados: 2022.08.11 11:54:19 -03'00'

Assinado digitalmente por Leonardo de Barros C. Neves
2022.08.15 11:54:20 -03'00'

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI).

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. A Contratada deverá fornecer o Serviço de Discagem Direta ao Ramal (DDR), conforme definido na tabela abaixo:

Local	Número chave	Detalhes
Rio de Janeiro	21 2052-7447 ou 21 3747-7447	Até 4000 DDR´s, na faixa 6000 a 9999, atualmente utilizadas pelo BNDES no Rio de Janeiro
Brasília	61 3204-5600	Até 100 DDR´s, na faixa 5600 a 5699, atualmente utilizada pelo BNDES em Brasília
São Paulo	11 3512-5100	Até 100 DDR´s, na faixa 5100 a 5199, atualmente utilizada pelo BNDES em São Paulo
Recife	81 2127-5800	Até 100 DDR´s, na faixa 5800 a 5899, atualmente utilizada pelo BNDES em Recife

2.2. O BNDES utiliza por padrão a configuração de saída de todas as chamadas apenas expondo o número chave. Entretanto, o BNDES poderá solicitar à CONTRATADA a exposição de todos os DDRs para as chamadas de saída ou a ocultação pontual de alguns DDR's.

2.3. A CONTRATADA, caso não seja a atual prestadora do serviço de telefonia fixa comutada (STFC) local para alguma das Unidades Funcionais do BNDES, deverá realizar, sem ônus adicional para o BNDES, a portabilidade numérica dos atuais números (prefixos e DDR).

2.4. A portabilidade numérica deverá ser realizada em datas e horários definidos pelo BNDES, de forma a reduzir o risco de interrupção dos serviços de telefonia fixa, podendo ser agendada em dias não úteis e em horários não coincidentes com o expediente do BNDES.

2.5. Caso a vencedora do certame licitatório seja a atual prestadora do STFC para qualquer uma das localidades, não deverão ser alterados o número chave e a faixa DDR da respectiva localidade.

2.6. Atualmente, o BNDES utiliza duas faixas de 4000 DDR's no Rio de Janeiro, sendo uma para o prefixo 2052 e outra para o prefixo 3747. Nesta contratação será utilizada apenas uma faixa de 4000 DDR's para o Rio de Janeiro. Na ocasião da portabilidade, o BNDES informará o prefixo a ser mantido.

2.7. Para a prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá fornecer toda a infraestrutura necessária para entroncar os links de voz contratados com o

provedor de telefonia em nuvem do BNDES, o Phone System da Microsoft, inclusive eventuais equipamentos de borda necessários, suas respectivas licenças e certificados.

2.7.1. A CONTRATADA poderá usar, a seu critério, uma das modalidades disponibilizadas pelo provedor: Operator Connect ou Direct Routing.

2.7.2. A CONTRATADA deve dispor de ao menos 2 (dois) canais de comunicação com os centros de processamento de dados da Microsoft.

2.8. O tráfego de voz entre a CONTRATADA e o provedor de telefonia em nuvem deverá ser criptografado, bem como logicamente independente e isolado do ambiente público da Internet e de quaisquer outras redes de propriedade da CONTRATADA ou com as quais a CONTRATADA esteja conectada.

2.9. O entroncamento entre a CONTRATADA e o provedor de telefonia em nuvem deve ser capaz de estabelecer, no mínimo, 200 (duzentas) chamadas simultâneas.

2.10. A CONTRATADA deve restringir o registro e acesso ao entroncamento com os links de voz apenas aos endereços IP informados pelo BNDES.

2.11. O serviço deverá estar em operação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

2.12. Caberá à CONTRATADA fornecer número telefônico gratuito e e-mail que deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia durante os 7 (sete) dias da semana, a fim de que seja possível registrar solicitações de configuração, suporte técnico e solicitar esclarecimentos sobre o serviço.

2.13. A CONTRATADA deverá implantar de forma adequada a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz além de prestar assistência técnica para a solução de ocorrências que afetem a operação normal dos serviços prestados, sem ônus adicional para o BNDES.

3. IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Após a assinatura do Contrato, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do Contrato, será realizada a **Reunião Preliminar**, na qual a CONTRATADA deverá:

a) Apresentar o(s) profissional(is) que atuará(ão) como preposto(s) da empresa para assuntos relativos à execução contratual, e informar ao BNDES o nome completo e o CPF deste(s) preposto(s);

b) Alinhar com o BNDES os serviços que deverão ser configurados na implantação. Por padrão, o bloqueio de chamadas a cobrar e a atribuição de CSP para LDN e LDI automaticamente pela CONTRATADA deverão ser ativados;

c) Alinhar com o BNDES as datas em que deverão ocorrer a portabilidade numérica (se necessário) e eventuais indisponibilidades previstas para o processo de implantação;

d) Fornecer o número telefônico e e-mail para abertura de chamados pelo BNDES, bem como os dados de contato e *escalation list* para resolução de problemas relacionados com a execução da implantação; e

e) Obter informações e esclarecimentos que considere necessários à implantação do serviço.

3.2. A CONTRATADA terá até 20 (vinte) dias corridos a contar da data da Reunião Preliminar para implantar o serviço previsto nestas especificações técnicas.

3.3. Ao ser notificado da conclusão da implantação do serviço, o BNDES realizará testes e validações para verificar sua plena funcionalidade e conformidade com as condições previstas nestas Especificações Técnicas.

3.4. Incorreções na implantação do serviços detectadas pela equipe técnica do BNDES serão encaminhadas à CONTRATADA. As incorreções deverão ser corrigidas em até 5 (cinco) dias corridos contados da referida comunicação à CONTRATADA.

3.5. A aprovação da implantação, para fins de faturamento do serviço, dar-se-á após o Gestor do Contrato notificar formalmente à CONTRATADA a data de emissão do respectivo **Termo de Recebimento Definitivo**, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do término dos testes e validações previstos.

4. MIGRAÇÃO DE PROVEDOR

4.1. Durante a vigência do Contrato, o BNDES poderá solicitar à CONTRATADA a migração do serviço para outro provedor de telefonia em nuvem, ou para seu PABX virtual on premises, respeitando o limite máximo de 3 (três) migrações.

4.2. A solicitação de migração será formalizada pelo Gestor do Contrato e a CONTRATADA deverá considerar esta solicitação como um chamado com Prioridade Nível 4, conforme a tabela do subitem 5.2. Caso seja necessária interrupção do serviço para executar a migração, esta interrupção deve ocorrer em data acordada com o BNDES e não poderá ultrapassar 6 (seis) horas.

4.3. Após a conclusão da migração, será iniciada a fase de testes pela equipe técnica do BNDES cuja conclusão se dará em até 10 (dez) dias corridos.

4.4. Incorreções na migração detectadas pela equipe técnica do BNDES serão encaminhadas à CONTRATADA. As incorreções deverão ser corrigidas em até 5 (cinco) dias corridos contados da referida comunicação à CONTRATADA.

5. NÍVEIS DE SERVIÇO (NS)

5.1. Os Níveis de Serviço ora estabelecidos serão exigidos para a prestação do serviço. A inobservância das metas de Prioridade e Tempo Máximo de Resolução de chamados listadas na tabela do subitem 5.2 implicará aplicação dos ajustes de pagamento citados no subitem 6.1.

5.2. Os critérios que serão utilizados pela equipe do BNDES para a classificação dos chamados, no instante de sua abertura, são apresentados na tabela a seguir:

Prioridade	Evento gerador	Tempo Máximo de Resolução
Nível 0	Falha com interrupção total do serviço	Até 4 (quatro) horas corridas
Nível 1	Falha com interrupção parcial do serviço	Até 24 (vinte e quatro) horas corridas
Nível 2	Necessidade de mudança nas configurações dos equipamentos não relacionadas à interrupção do serviço	Até 3 (três) dias úteis
Nível 3	Outras necessidades de atuação técnica não relacionadas à interrupção do serviço	Até 7 (sete) dias úteis
Nível 4	Geração de relatórios e demais levantamentos históricos de informações sobre a prestação do serviço; Aumento da quantidade de canais simultâneos Migração de provedor Outras demandas não classificadas anteriormente	Até 22 (vinte e dois) dias úteis

5.3. O tempo de resolução de um chamado técnico corresponde ao tempo decorrido entre a abertura pelo BNDES e o momento da conclusão do chamado.

5.4. Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta, com disponibilidade mensal mínima em 99,40% (noventa e nove por cento e quarenta centésimos) do tempo (inclusive indisponibilidades parciais, que deverão ser consideradas para fins desse indicador).

5.5. Não serão considerados os tempos das paradas programadas, isto é, paradas previamente acordadas com o BNDES com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, bem como os períodos abonados pelo BNDES em razão da ocorrência de interrupções ou degradações nos equipamentos, recursos ou funcionalidades da solução oriundas de manutenções realizadas pelo BNDES em seu ambiente computacional.

5.6. A violação de qualquer um dos níveis de serviço só poderá ser desconsiderada pelo BNDES quando for decorrente de uma das seguintes ocorrências, descritas a seguir:

a) Falha em algum equipamento de propriedade do BNDES;

b) Falha decorrente de procedimentos operacionais do BNDES;

c) Falha de qualquer equipamento da CONTRATADA que não possa ser corrigida devido a algum tipo de inacessibilidade física ou lógica causada pelo BNDES; e

d) Eventual interrupção programada, quando necessário ao aprimoramento e à implantação de adequações do serviço, desde que previamente acordada entre a CONTRATADA e o BNDES.

5.7. A contagem dos prazos especificados no subitem 5.2 poderá ser interrompida com a anuência do BNDES, desde que solicitada de forma justificada pela CONTRATADA em até 1 (uma) hora corrida, para os prazos em horas, ou 1 (um) dia corrido, para os prazos em dias, após a ocorrência do evento (abertura do chamado, etc.). O BNDES também poderá alterar o nível de severidade do chamado ou suspender a contagem dos prazos nos casos em que entender que o serviço não se encontra degradado e prejudicando as atividades do BNDES.

5.8. A conclusão de um chamado – fim da contagem do tempo de resolução – se dará quando a CONTRATADA notificar o Gestor do Contrato ou um dos membros da equipe técnica por ele nomeada, por meio de uma mensagem de correio eletrônico ou por meio de contato telefônico, e obtiver a confirmação e autorização para encerramento do chamado.

5.9. Os prazos máximos estipulados no item 5.2 poderão excepcionalmente ser estendidos pelo Gestor do Contrato mediante justificativa expressa, caso julgue necessário.

5.10. Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar ao BNDES o relatório de falhas com, no mínimo, as seguintes informações: horário de abertura do chamado, horário da solução do problema, descrição da ocorrência, causas e procedimentos adotados para a solução, no prazo de 22 dias úteis após a solicitação (chamados com Prioridade Nível 4, conforme a tabela do subitem 5.2).

5.11. Sempre que solicitado a CONTRATADA deverá fornecer ao BNDES relatório contendo informações sobre sua infraestrutura de rede, tais como latência, *jitter* e perda de pacotes, que será considerado um chamado de prioridade 3.

5.12. A CONTRATADA deverá bloquear ou desbloquear o recebimento de chamadas a cobrar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a abertura do chamado (chamados com Prioridade Nível 2, conforme a tabela do subitem 5.2).

5.13. Caso a CONTRATADA não aplique as restrições listadas no item 5.12, as ligações que deveriam estar bloqueadas não poderão ser cobradas do BNDES.

5.14. Durante toda a vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá manter registro dos eventos que porventura tenham provocado interrupções no serviço, chamados abertos e outras ocorrências a fim de justificar a não consideração de qualquer violação de Nível de Serviço perante o BNDES.

5.15. Violações nos Níveis de Serviço identificadas pelo BNDES após a emissão da fatura e que impliquem modificações nos descontos calculados, serão validadas e contempladas em faturas subsequentes.

6. AJUSTES DE PAGAMENTO

6.1. Na hipótese de a CONTRATADA deixar de garantir os Tempos de Resolução previstos para os chamados de manutenção do serviço citados no subitem 5.2, por problemas alheios ao BNDES, esta ficará sujeita à aplicação dos seguintes descontos, por chamado que violou os níveis de serviço, calculados sobre o valor total da fatura mensal:

Prioridade	Percentual de Desconto
Nível 0	10,00% (dez por cento)
Nível 1	5,00% (cinco por cento)
Nível 2	5,00% (cinco por cento)
Nível 3	3,00% (três por cento)
Nível 4	3,00% (três por cento)

6.2. Além do desconto previsto no item 6.1, caso o chamado permaneça não solucionado, será acrescido 1% (um por cento) de desconto sobre o valor total da fatura mensal, por unidade de tempo do respectivo chamado, ou seja, a cada hora excedente em que os chamados de Nível 0 e 1 permaneçam sem solução; e a cada dia útil excedente em que chamados do Nível 2 ao Nível 4 permaneçam sem solução.

6.3. Em caso de não atingimento do indicador de disponibilidade mensal previsto no item 5.4, o percentual de desconto será equivalente a um chamado de prioridade nível 1.

6.4. Caso o somatório dos percentuais de desconto ultrapasse 30% do valor mensal da fatura/nota fiscal (somatório de todos os serviços) referente ao mês que tenham ocorrido os incidentes, a CONTRATADA estará sujeita, além dos ajustes de pagamentos, às penalidades previstas nas alíneas (a), (c) e (d) do subitem 11.1.

6.5. Os descontos poderão ser efetuados na fatura mensal que corresponde à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço ou em faturas posteriores, a critério do BNDES, à exceção da cobrança referente à violação ocorrida no último mês de vigência do Contrato de prestação do serviço, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência da violação.

7. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA

7.1. Fornecer todas as informações necessárias para a utilização do serviço contratado pelo BNDES.

7.2. Manter, durante toda a vigência do Contrato, a *escalation list* atualizada.

7.3. Informar e manter atualizados o CPF e nome completo do preposto da CONTRATADA perante o BNDES. O preposto deverá atender às reuniões solicitadas pelo Gestor do Contrato para tratar assuntos correlatos à prestação do serviço.

7.4. Comunicar imediatamente ao BNDES qualquer anormalidade de caráter urgente com potencial de afetar o serviço prestado, ou ainda, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto.

7.5. Disponibilizar na Internet, site onde possa ser feito download de todas as contas telefônicas e detalhamentos dos serviços prestados, de todo o período de prestação do serviço. As contas telefônicas devem ser disponibilizadas no formato FEBRABAN, versão 3.

7.6. Prover relatório de disponibilidade, contabilizando e discriminando os períodos de interrupção total e/ou parcial dos serviços.

7.7. Impedir o favorecimento ou a participação, direta ou indireta, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (BNDES e suas subsidiárias) na execução do objeto do Contrato.

7.8. Adotar, sempre que cabível, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

7.9. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços.

7.10. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz.

7.11. Manter sigilo relativo ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do Contrato, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados.

7.12. Indicar seus dados de endereço, telefone e e-mail, mantendo-os atualizados perante o BNDES durante toda a vigência do Contrato.

8. PROPOSTA

8.1. O Licitante deverá cotar em valores unitários e globais, na forma das Planilhas de Formação de Preços, todos os componentes necessários para atender às exigências do edital e seus anexos.

8.2. A Proposta deverá conter obrigatoriamente os seguintes itens abaixo relacionados:

a) Descrição do objeto;

b) Identificação do Licitante: nome, endereço completo, CEP e CNPJ;

c) Identificação do responsável;

d) Data e assinatura do responsável;

e) Prazo de validade da proposta;

f) Planilhas com as cotações;

g) Documento de outorga da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL relativo à prestação dos serviços (Contrato de Concessão, Termo de Autorização, ou ainda, Extrato do Termo de Autorização ou Contrato de Concessão devidamente publicado no Diário Oficial da União).

8.3. Os preços deverão ser preenchidos conforme o respectivo modelo de planilha, cabendo à equipe do BNDES responsável pela análise técnica das propostas a validação dos resultados dos cálculos apresentados pelo Licitante.

8.4. As descrições constantes no Anexo I estão apresentadas de forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta ao respectivo item das especificações técnicas para a correta definição do material, equipamentos e serviços a serem fornecidos.

8.5. Apesar dos quantitativos terem sido estimados individualmente para cada tipo de serviço, estes quantitativos não representam o teto máximo passível de ser consumido para aquele serviço. Dada a impossibilidade de prever as demandas futuras com esta precisão, caso um dado serviço atinja a quantidade estimada, ele ainda poderá ser demandado, desde que, durante toda a vigência, não seja ultrapassado o valor global do contrato em reais.

9. CADÊNCIA DE TARIFAÇÃO

9.1. A CONTRATADA deverá adotar o seguinte critério de cobrança e cadência de tarifação:

9.2. Somente poderão ser faturadas as chamadas com duração superior a 3 (três) segundos.

9.3. Para cada chamada, será cobrado um mínimo de 60 (sessenta) segundos, a partir disso, a cobrança será feita em frações de 1 décimo de minuto (cadência 3/60/6). Também será aceita cadência com cobrança mínima inferior, como por exemplo, 30 (trinta) segundos (cadência 3/30/6).

9.4. Deverá ser cotado o valor flat, ou seja, o preço do minuto independerá do dia e da hora da chamada.

9.5. A CONTRATADA deverá indicar o critério de cadência adotado em sua proposta.

10. PAGAMENTOS

10.1. O pagamento do valor referente ao serviço de ativação será devido a partir da emissão do **Termo de Recebimento Definitivo.**

10.2. O início dos pagamentos mensais, segundo os valores e as condições definidas no Contrato, dar-se-á a partir do mês seguinte da data da emissão do respectivo **Termo de Recebimento Definitivo**.

10.3. O valor da assinatura mensal do primeiro mês será cobrado proporcionalmente ao tempo utilizado para o serviço (pro rata).

10.4. Cada tipo de serviço / ligação deverá estar explicitamente separado na fatura mensal em conjunto com o respectivo consumo, sob pena de devolução da fatura e aplicação das penalidades contratuais.

10.5. Para fins de aferição de pagamento mensal, serão utilizados os relatórios do provedor de telefonia ou PABX do BNDES, que serão conciliados e comparados com os relatórios da CONTRATADA.

10.6. O BNDES não efetuará o pagamento de fatura emitida cujo número de CNPJ não constar do Contrato.

10.7. A CONTRATADA deverá observar a regulamentação vigente expedida pela ANATEL quanto aos prazos e procedimentos de cobrança de chamadas.

10.8. Qualquer cobrança de serviço prestado após os prazos estabelecidos pela ANATEL deve ocorrer em fatura separada, sem acréscimo de encargos, e mediante negociação prévia entre a CONTRATADA e o BNDES. A CONTRATADA não pode suspender a prestação do serviço ou impor qualquer restrição ao BNDES em virtude de débitos apresentados a ele fora dos prazos estabelecidos pela ANATEL.

10.9. Em caso de contestação de valores na nota fiscal, sem emissão de nova nota, conforme § 10, art. 2º da IN RFB nº 1234/2012 (Retenção de tributos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal), a retenção deverá incidir sobre o valor original da nota.

10.10. O pagamento pelo serviço objeto da presente contratação será feito mensalmente e compreenderá o valor referente à assinatura mensal e os valores referentes às chamadas originadas e destinadas. Não haverá pagamento pela migração de provedor.

11. PENALIDADES

11.1. Em caso de descumprimento parcial ou total do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de até 0,05% (cinco centésimos por cento) incidente sobre o valor global do Contrato, por dia de atraso, em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos nos itens 3.2 (implantação do serviço), 3.4 (ajuste de eventuais incorreções na implantação) destas especificações técnicas, até o adimplemento da obrigação. O valor desta multa é limitado a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato;

c) Multa de até 10 % (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor global do Contrato, em razão do descumprimento de outras obrigações contratuais não abrangidas pelo subitem acima.

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

11.2. O valor total das multas aplicadas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato.

12. GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Não será exigida garantia contratual, conforme previsto no inciso I do Art. 103 do Regulamento de Licitações e Contratos do BNDES, tendo em vista que o valor máximo desta garantia seria inferior ao limite para dispensa de licitação.

13. VIGÊNCIA CONTRATUAL

13.1. A vigência do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.

14. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINACEIRO DO CONTRATO

14.1. O equilíbrio econômico-financeiro do Contrato será mantido, conforme o caso, pela revisão ou pelo reajuste observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato e as a seguir listadas.

14.2. O Contrato a ser firmado deverá utilizar o Índice de Serviços de Telecomunicações – IST ou outro índice que o venha substituir para cálculo do reajuste anual das tarifas.

14.3. De acordo com o inciso VII do artigo 19 da Lei nº 9.472 de 16/07/1997, compete à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos serviços prestados no regime público, podendo fixá-las, bem como homologar reajustes. O reajuste observará a legislação vigente e a disciplina contratual adotada pelos instrumentos padrão da Área de Suporte ao Negócio do BNDES.

14.4. Será incumbência da CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo de cada reajuste anual, a ser submetido à aprovação do BNDES, juntando-se os respectivos documentos comprobatórios exigidos pela legislação.

15. SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

15.1. Será permitida a subcontratação de outra empresa para a execução de do serviço de Ativação ou de atividades necessárias a este serviço.

15.2. Registre-se que a subcontratação de parcela acessória a outra sociedade não transferirá a esta a responsabilidade pela prestação dessa parcela. A responsabilidade integral pelo serviço objeto desta especificação permanece com a CONTRATADA independentemente da realização de subcontratação de parcela do serviço, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas no Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações compactuadas, ainda que por culpa da Subcontratada.

15.3. Será permitida a participação de sociedades organizadas em consórcio no certame.

16. VALOR ESTIMADO

16.1. A tabela abaixo sumariza os valores unitários máximos estimados para a contratação. Os valores estimados serão máximos para cada Grupo de Serviço (assinatura mensal, chamadas e ativação) e serão referenciais entre os Tipos integrantes de cada Grupo.

Tipo de Telefone e Serviço de acordo com a origem da chamada	Qtdade	Valor estimado	Valor total
Assinatura mensal do serviço DDR (Discagem Direta a Ramal)	4.300	0,09	387,00

Total 36 meses			**13.932,00**
Chamada destinada a Fixo Local (minuto)	8.465.517	0,03	253.965,51
Chamada destinada a Fixo DDD (minuto)	1.298.244	0,06	77.894,64
Chamada destinada a Móvel Local (minuto)	3.286.962	0,15	493.044,30
Chamada destinada a Móvel DDD (minuto)	548.631	0,23	126.185,13
Chamada DDI (minuto)	48.724	1,77	86.241,48
Total chamadas			**1.037.331,06**
Ativação	1	7.367,80	**7.367,80**
TOTAL			**1.058.630,86**

16.2. Cabe ressaltar que os quantitativos apresentados na tabela acima são uma estimativa baseada no demanda do BNDES pelos serviços em questão, nos anos de 2018 e 2019. Não há garantia de que estes quantitativos serão mantidos durante toda a vigência do Contrato, podendo ser alterados, desde que respeitado o valor máximo em reais previsto.

16.3. Não há um quantitativo mínimo a ser demandado pelo BNDES durante a vigência do Contrato. As quantidades consumidas para cada tipo de pacote podem ser menores que as apresentadas, conforme a demanda do BNDES.

ANEXO II – PROPOSTA

(...)



PROPOSTA COMERCIAL

TIPO DE LICITAÇÃO:

Pregão Eletrônico nº 027/2022

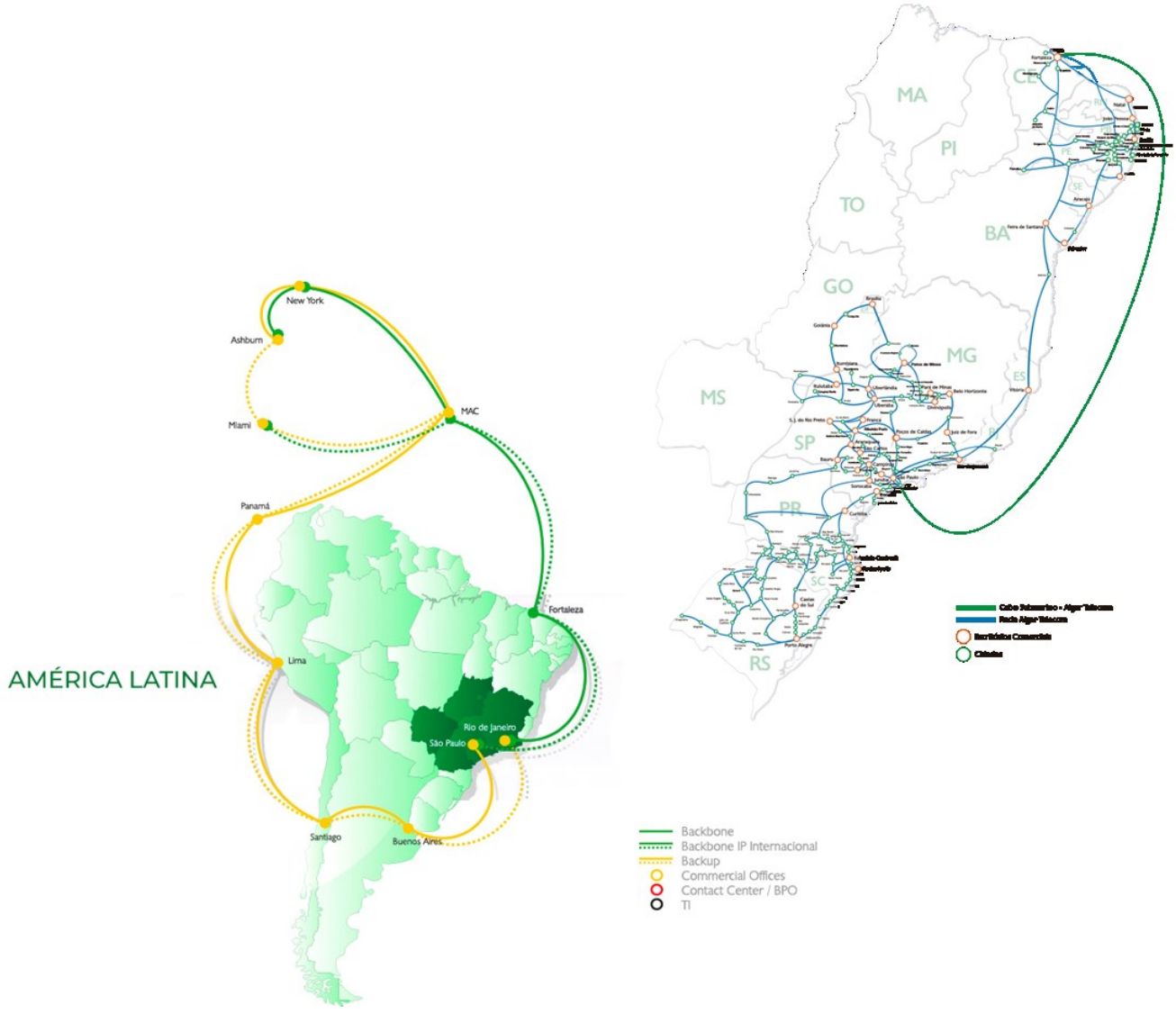
DATA: 28/07/2022

HORÁRIO: 15:00h

Algar Telecom

Onde estamos:

- Tecnologia de ponta e plataformas sofisticadas de gerenciamento.
- A Algar Telecom é Full Service Provider nas áreas de Telecomunicações e TI.
- Pioneiros no uso do Next Generation Network.
- Mais de 80 mil quilômetros de rede óptica.
- Mais de 65 anos de mercado atuando de forma sustentável.
- Mais de 94% de clientes corporativos satisfeitos.
- Mais de 1,4 milhões de clientes, com atendimento próximo e ágil.



ALGAR TELECOM S/A
CNPJ nº 71.208.516/0001-74
Rua José Alves Garcia, nº 415
Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668
Uberlândia/MG

Nossa qualidade é reconhecida

Melhores e Maiores EXAME
Empresa do Ano em 2020

Troféu Transparência
Prêmio ANEFAC - FIPECAFI

Prêmio ClienteSA 2020
Bronze na categoria Líderes em Operação B2B

Anuário Telecom 2020
Empresa Destaque do Ano no segmento de Serviços Corporativos

Great Place to Work® - Brasil 2020
Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil

Prêmio Indeed 2020
Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil

Great Place to Work® - Minas Gerais 2020
Melhores Empresas para Trabalhar em Minas Gerais

Prêmio Valor Inovação Brasil 2020
Segunda empresa mais inovadora no setor de Telecomunicações

Prêmio TOP Open Corps 2020
A Telecom mais aberta ao ecossistema de inovação

100+ Inovadoras no Uso de TI 2020
Empresa mais inovadora no uso de TI do Brasil

XXI Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente
Categorias: Telecomunicações Telefonia Fixa e Telecomunicações Telefonia Móvel

Prêmio TOP 50 Open Corps 2019
A Telecom mais aberta ao ecossistema de inovação

Sumário

1. **Especificação do objeto**
2. **Proposta comercial e tabela de preço**
3. **Declarações**
4. **Condições comerciais**
5. **Dados completos da empresa e representantes**

Ao <u>BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</u>

Prezados Senhores,

A empresa ALGAR TELECOM S/A, inscrita no CNPJ sob o número 71.208.516/0001-74, com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, Uberlândia/MG, representada pela Sra. Patrícia Cristiane Junqueira Marques Rodrigues, portadora da Carteira de Identidade nº MG 15.512.664 PC/MG e do CPF nº 094.762.446-58, nos termos do presente Pregão e de acordo com as características descritas no Termo de Referência, apresenta a seguinte proposta conforme abaixo:

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa para prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI).

2 - PROPOSTA COMERCIAL E TABELA DE PREÇOS

Tipo de Telefone e Serviço de acordo com a origem da chamada	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
Assinatura mensal do serviço DDR (Discagem Direta a Ramal)	4300	R$ 0,09	R$ 387,00
Total 36 meses			**R$ 13.932,00**
Chamada destinada a Fixo Local (minuto)	8.465.517	R$ 0,0280	R$ 237.034,48
Chamada destinada a Fixo DDD (minuto)	1.298.244	R$ 0,0553	R$ 71.792,89
Chamada destinada a Móvel Local (minuto)	3.286.962	R$ 0,0680	R$ 223.513,42
Chamada destinada a Móvel DDD (minuto)	548.631	R$ 0,0725	R$ 39.775,75
Chamada DDI (minuto)	48.724	R$ 0,8571	R$ 41.761,34
Total chamadas (36 meses)			**R$ 613.877,88**
Ativação	01	R$ 7.367,80	R$ 7.367,80
TOTAL para 36 meses			**R$ 635.177,68**

<u>VALOR TOTAL:</u> R$ 635.177,68 (seiscentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

3 – DECLARAÇÕES

- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

- Declaramos ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, bem como todas as condições de execução do objeto.

4 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

4.1 - Validade da proposta: O prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data de sua apresentação.

4.2 – Estabelecimentos vinculado à Execução Contratual:

Razão Social: Algar Telecom S/A
CNPJ: 71.208.516/0173-01
Endereço: Rodovia SIBS, s/nº, Quadra 01, Conjunto C, Lotes 02, 04, 06, 08 e 10, Sala 01, Parte B, Núcleo Bandeirante, CEP: 71.710-350, Brasília/DF

Razão Social: Algar Telecom S/A
CNPJ: 71.208.516/0165-00
Endereço: Rodovia BR 101 Sul, nº 5225, Km 96,4, GP 03 M10 Parte C, Distrito Industrial DIPER, CEP: 54.503-900, Cabo de Santo Agostinho/PE

Razão Social: Algar Telecom S/A
CNPJ: 71.208.516/0160-97
Endereço: Rua Quatá, nº 807, 2º andar, Vila Olímpia, CEP: 04.546-044, São Paulo/SP

Razão Social: Algar Telecom S/A
CNPJ: 71.208.516/0171-40
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, nº 2769, Bairro Parque Columbia, CEP: 21.535-903, Rio de Janeiro/RJ

4.3 – Critério de cadência: A cadência utilizada pela Algar Telecom é 30/6/6.

5 – DADOS COMPLETOS DA EMPRESA E REPRESENTANTES

5.1 - Dados completos da empresa:

Razão Social: ALGAR TELECOM S/A

CNPJ: 71.208.516/0001-74

Inscrição Estadual: 702.980.945.00-10

Inscrição Municipal: 111.608.00

Endereço: Rua José Alves Garcia, n° 415, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Uberlândia/MG

5.2 - Os pagamentos deverão ser creditados à Conta-Corrente:

Banco: Banco do Brasil S/A

Nº do Banco: 001

Agência: 1893-7

Conta corrente: 207.001-4

Praça de Pagamento: São Paulo/SP

5.3 - Consultor designado para atendimento ao Cliente (PREPOSTO):

Nome: Evandro José dos Santos – Consultor de Vendas Governo

Telefone: (21) 98030-1533

E-mail: evandrojds@algartelecom.com.br

5.4 - SAC Atendimento Governo/empresas: 0800 941 2822 (24 x 7).

5.5 – Dados dos representantes legais da empresa para ASSINATURA DO CONTRATO:

1 - Nome: Jeankarlo Rodrigues da Cunha

CPF/MF: 047.399.926-98

Cart. Ident. Nº: M 9.043.997 SSP/MG

Cargo/Função: Coordenador de Vendas Governo

Estado Civil: Casado

Nacionalidade: Brasileiro

2 - Nome: Antônio Carlos Allig

CPF/MF: 434.091.300-63

Cart. Ident. nº 6.029.200.414 SSP/RS

Cargo/Função: Diretor de Governo

Estado Civil: Casad

Nacionalidade: Brasileiro

5.6 – Enviar o contrato para assinatura por parte desta empresa, para o seguinte destinatário:

ALGAR TELECOM S/A

A/C: Gestão de Contratos Governo – Coordenação de Vendas Governo

Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro: Brasil

CEP: 38.400-668, Uberlândia/MG

Contatos:

Nome: Bárbara Costa Araújo

Telefone: (34) 99174-0612

E-mail: contratosgoverno@algartelecom.com.br

Uberlândia, 28 de julho de 2022.

PATRICIA CRISTIANE JUNQUEIRA MARQUES RODRIGUES:09476244658

Assinado de forma digital por PATRICIA CRISTIANE JUNQUEIRA MARQUES RODRIGUES:09476244658

Patrícia C. J. M. Rodrigues
CPF: 094.762.446-58
RG: MG 15.512.664 PC/MG

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem serviços de telefonia fixa e aplicação ajuste de pagamento e de penalidades.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços de telefonia fixa.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES	Período sem cobertura dos serviços de telefonia fixa.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada

	Variação da taxa de câmbio.	Aumento do custo do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada
Risco Técnico e/ou Operacional	Impossibilidade de execução do serviço de telefonia fixa gerada por ação ou inação da Contratada.	Problemas de comunicação dos funcionários do BNDES e aplicação de penalidades e ajustes de pagamento.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Impossibilidade de execução do serviço de telefonia fixa, gerada pelo BNDES ou por terceiro a seu serviço.	Problemas de comunicação dos funcionários do BNDES	Mapeamento da situação e implementação de melhorias nos procedimentos internos do BNDES	BNDES
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por Recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e Compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

ALGAR TELECOM S/A, com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 71.208.516/0001-74, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 0189/2022 (SRM 4400005119), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;
II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;
IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 0189/2022

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 0189/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 0189/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 0189/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 0189/2022.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2022 .

Assinado de forma digital por JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA:04739992698

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO V – MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA ROFISSIONAIS

_____(*identificação – Nome e CPF)* _____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 0189/2022 (SRM 4400005119), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 0189/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 0189/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 0189/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 0189/2022, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

LOCAL_____,___ de _____ de ____.

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO VI - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA SUBCONTRATAÇÃO

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão de sua contratação pela sociedade **ALGAR TELECOM S/A** para a prestação de parcela(s) dos serviços do Contrato OCS nº 0189/2022 (SRM 4400005119) às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;

VI. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 0189/2022

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 0189/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 0189/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 0189/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e a sociedade **ALGAR TELECOM S/A** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 0189/2022.

De Acordo,

Local_____, ___ de _____ de ___.

_____

RESPONSÁVEL

Representante Legal do Subcontratado:

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____